

05/139-10

22.01.18

**Dövlət notariat kontorlarına və
xüsusi notariuslara**

31 oktyabr 2017-ci il tarixdə "Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" və "Azərbaycan Respublikası İnzibati-Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" qəbul edilmiş Qanunlar 1 yanvar 2018-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir.

Qeyd edilən dəyişikliklərlə bağlı 15.11.2017-ci il və 17.01.2018-ci il tarixlərində bütün notariat kontorlarına tövsiyə məktubları göndərilmişdir.

Bildirilir ki, "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 75-ci hissəsinin üçüncü abzasına uyğun olaraq vəkillərin adına etibarnamələrdə vəkillərin iş yeri (*hüquq məsləhətxanası*) göstərilməlidir.

Vəkillərin "iş yeri" müddəasına gəlincə nəzərə alınmalıdır ki, Əmək Məcəlləsinin 58-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən, işçinin əmək kitabçası saxlanılan yer onun əsas iş yeri sayılır.

Vəkillər Kollegiyasına üzvlüyə qəbul edilmiş və vəkil reyestrinə daxil edilmiş vəkilin iş yeri Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası olduğundan, Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən ona verilmiş vəsiqənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti təqdim olunduqda, müvafiq etibarnamə rəsmiləşdirilə bilər.

Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin müraciətində deyildiyi kimi, bir sıra hallarda vəkillərə verilən etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı vəkilin səlahiyyətini təsdiq edən vəsiqələr bu və ya digər səbəbdən təqdim oluna bilmir.

Eyni zamanda problemin həlli, habelə vəkillər və notariat orqanları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən, vəkillərin cari reyestr məlumatları elektron-notariat sisteminə əlavə olunmaq üçün Qeydiyyat və notariat baş idarəsinə təqdim edilmişdir.

Əldə edilmiş razılığa əsasən vəkil reyestri "Elektron notariat" informasiya sistemində yerləşdirilmişdir.

Göstərilənlərə əsasən izah edirik ki, vəkillərin adına etibarnamələrdə ona verilmiş vəsiqənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti tələb edilmədən, yalnız göstərilən reyestrə daxil olmaqla vəkil barədə məlumat əldə edildikdən sonra müvafiq etibarnamə rəsmiləşdirilə bilər (*reyestrə dəyişikliklər olduğu halda, əlavə məlumat veriləcəkdir*).

Ciddi riayət edilməsi tapşırılır.

Qoşma 61 vərəq, 1 nüsxə.

**Notariat idarəsinin reisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov

22.01.2018-ci il